

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5492/2541

บริษัท สยาม กลการ จำกัด
นางสาว พูล สีน บุญ สนอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681 วรรคสอง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 45, มาตรา 46, มาตรา 50, มาตรา 54

ข้อความที่จำเลยที่ 1 เบิกความตอบทนายโจทก์ไว้ในสำนวน อย่างชัดเจนตามคำให้การพยานจำเลย ศาลแรงงานย่อมมีอำนาจ หยิบยกข้อความดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้ เพราะเป็นการวินิจฉัย ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยเมื่อล้วนเป็นกรณีที่ขอให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงใหม่ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานรับฟังมา ย่อมเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จำเลยที่ 2 ขอค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในการเข้าทำงานกับโจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 กระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายและจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 ยินยอมรับผิดชอบ ชดใช้แทนแก่โจทก์จนครบ แม้สัญญาค้ำประกันดังกล่าวจะได้กระทำกันก่อน ที่จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ก็ตาม แต่ก็เป็นการประกันความรับผิดชอบในหนี้ในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งหนี้นั้นอาจเกิดขึ้นจริง หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 681 วรรคสอง เมื่อต่อมาหนึ่งนั้นได้เกิดขึ้นตามที่ได้ตกลง คำประกัน
ไว้ จำเลยที่ 2 ก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เคยเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้า
ประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน
4,762,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน
4,702,000 บาทนับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2539 และจากต้นเงิน 60,000 บาท นับ
แต่วันที่ 27 มิถุนายน 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการ
ทำงานเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 2 ทำสัญญาคำประกันการ
ทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่จำเลยที่ 1 ก่อขึ้น
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 3 เข้าคำประกันจำเลยที่ 1
หลังจากที่จำเลยที่ 1 ก่อความเสียหายแก่โจทก์แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบหลังจาก
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเข้าทำสัญญาคำประกัน พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่
2 ร่วมกันชำระเงิน 4,762,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้น
เงิน 60,000 บาทนับแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2537 และจากต้นเงิน 4,702,000 บาท
นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คดีสำหรับ
จำเลยที่ 3 ให้ยก

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่าที่ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 เบิกความตอบทนายโจทก์รับว่า โดยหลักแล้ว ผู้จัดการสาขาไม่มีอำนาจในการค้าประกันให้บุคคลช่วยจัดหาเงินมาซื้อรถยนต์จึงน่า เชื่อว่าการทำบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.13 หรือ ล.4 ในลักษณะดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบอำนาจของผู้จัดการสาขา เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีถ้อยคำดังกล่าวปรากฏ ในสำนวน เพราะจำเลยที่ 1 ไม่เคยเบิกความยอมรับข้อความดังกล่าวนั้น เห็นว่า ข้อความที่อ้างเป็นข้อความที่จำเลยที่ 1 เบิกความตอบทนายโจทก์ไว้ในสำนวนอย่าง ชัดแจ้ง ตามคำให้การพยานจำเลยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 ในแผ่นที่ 2 ฉะนั้นที่ ศาลแรงงานกลางหยิบยกข้อความดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย จึงเป็นการวินิจฉัยไปตามข้อ เท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนแล้ว หาใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวนดังที่จำเลย ที่ 1 ยกขึ้นอุทธรณ์ไม่ ส่วนอุทธรณ์อื่น ๆ ของจำเลยที่ 1 ล้วนเป็นกรณีที่ขอให้ศาล ฎีการับฟังข้อเท็จจริงใหม่ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับ ฟังมาจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ว่า สัญญาค้าประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข จ.11 หรือ ล.1 ไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 เพราะทำขึ้นก่อนที่จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์แต่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการทำสัญญาค้าประกันใน ลักษณะดังกล่าวเป็นการทำสัญญาค้าประกันหนี้ในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 681 เป็นการแปลความบทกฎหมายไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่าเมื่อข้อ เท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ ตามเอกสารหมายเลข จ.11 หรือ ล.1 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จำเลยที่ 2 ขอค้าประกันจำเลยที่ 1 ในการเข้าทำงานกับโจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 กระทำด้วยประการ ใด ๆ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายและจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว

จำเลยที่ 2 ยินยอมรับผิดชอบใช้แทนแก่โจทก์จนครบเช่นนี้แม้สัญญาคำประกันดังกล่าวจะได้กระทำกันก่อนที่จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ดังที่จำเลยที่ 2 อ้างก็ตาม แต่ก็เป็น การประกันความรับผิดชอบในหนี้ในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งหนี้ นั้น อาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681 วรรคสอง เมื่อต่อมาหนี้นั้นได้เกิดขึ้นตามที่ได้ตกลงคำประกันไว้ จำเลยที่ 2 ก็ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันดังที่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยมาชอบแล้ว หาใช่ เป็นการแปลความหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681 วรรคสอง ผิดไปดังที่จำเลยที่ 2 อ้างไม่

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ